



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/326/2019

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין  
אושרת ארפי מוראי**

**התובעת:**

**גבע גליה**

באמצעות ב"כ: עו"ד סולטן שי  
אבא הלל סילבר 7 מתחם הבורסה רמת גן  
טל': 050-2224497 פקס: 1533-9472727

**נגד**

**הנתבעים:**

1. **אשורי מתנאל**
  2. **אשורי רונאל יששכר**
- באמצעות ב"כ: עו"ד אשורי איתן  
ז'בוטינסקי 130, בני ברק  
טל': 054-7807558 פקס: 03-6184041

**פסק דין**

1. תביעה למתן צו עשה שהגישה הבעלים של דירה בבית משותף נגד הבעלים של דירה אחרת בבית המשותף, לתיקון ליקויי רטיבות בדירה האחרת ולתיקון נזקי הרטיבות שנגרמו לדירת התובעת בשל ליקויים אלה.

**העובדות וההליכים**

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב הצנחנים 17 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 186 בגוש 6406 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת היא הבעלים של דירה בקומה החמישית בבית המשותף, הרשומה תת חלקה 17 (להלן - "התובעת"). הנתבעים הם הבעלים של דירה בקומה השישית בבית המשותף, המצויה מעל דירת התובעת, הרשומה תת חלקה 21 (להלן - "הנתבעים").
3. ביום 5.6.2019 הגישה התובעת התביעה דנן נגד הנתבעים, במסגרתה טענה כי מחודש פברואר 2018 וברציפות בחודשי החורף קיימת נזילת מים ורטיבות חמורה



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/326/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ממרפסת דירת הנתבעים לדירת התובעת. פניות התובעת לנתבעים, לרבות באמצעות אמם, גב' ציפי אשורי, אשר הציגה עצמה הבעלים של הדירה, לתקן הליקויים בדירה, הושבו ריקם. כתוצאה מליקויים אלה בדירת הנתבעים, סובלת דירת התובעת מנזקי רטיבות קשים, העולים כדי סכנת חיים בשל התפוררות תקרת חדר השינה וחשיפת הבטון. לפיכך, עתרה התובעת לחייב הנתבעים לתקן ליקויי הרטיבות בדירתם ולתקן נזקי הרטיבות בדירתה שנגרמו בשל ליקויים אלה, לצורך השבת המצב לקדמותו.

4. בד בבד עם הגשת כתב התביעה, הגישה התובעת בקשה למתן צו עשה זמני, המורה לנתבעים לתקן ליקויי רטיבות ונזילה בדירתם, הגורמים כנטען לנזקי הרטיבות בדירת התובעת.

5. בהחלטה מיום 5.6.2019 הורתי על דחיית הבקשה למתן צו עשה זמני, לנוכח זהות הסעדים המבוקשים בבקשה לסעדים המבוקשים בתביעה העיקרית, ובשים לב כי היעדרות לבקשה משמעה מתן הכרעה סופית בתביעה העיקרית טרם נשמעו טענות הנתבעים וניתן להם יומם במסגרת בירור התביעה העיקרית. עם זאת, הורתי לנתבעים ליתן עמדתם בתוך 14 ימים לעניין מינוי מומחה מטעם המפקח על רישום מקרקעין לבדוק הגורם לנזקי הרטיבות והנזילה בדירת התובעת ולהמליץ העבודות הדרושות הן לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, ככל שנמצאו, הן לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת.

6. ביום 20.6.2019 הגישו הנתבעים כתב הגנה, במסגרתו, עתרו לדחיית התביעה. ראשית, מחמת העדר יריבות משנזקי הרטיבות בדירת התובעת מקורם בליקויים ברכוש המשותף בבית המשותף, הכוללים כשלי איטום בקירות חיצוניים של הבית המשותף ובפתחי ניקוז מי הגשמים במרפסות הבית המשותף. עוד טענו הנתבעים לדחיית התביעה מחמת התיישנות ושיהוי בהגשתה, משנזקי הרטיבות בדירה היו ידועים לתובעת משנת 2009. הנתבעים צירפו חוות דעת מומחה, מר אריה יהודה מחברת אינפרטק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ, מיום 29.4.2015 (להלן - "חוות דעת אינפרטק"), אשר ניתנה לבקשת נציגות הבית המשותף, המדגימה נזקי רטיבות בדירת התובעת ובדירה נוספת בבית המשותף וכן ליקויים בדירת הנתבעים, בדירה



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/326/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נוספת בבית המשותף ובכרש המשותף. התובעת לא מיצתה ההליכים נגד הבעלים הקודמים של דירת הנתבעים ונגד נציגות הבית המשותף. לפיכך, אין ליתן בידה סעד כנגד הנתבעים, אשר החלו להתגורר בדירה רק בחודש אפריל 2018. הנתבעים הוסיפו וטענו כי הם נכונים לאפשר ביצוע עבודות בדירתם על ידי התובעת, כדי למנוע נזקי הרטיבות בדירתה.

7. בד בבד, הגישו הנתבעים תגובתם להחלטתי בבקשה לצו עשה זמני, בציננס כי הם מסכימים למינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, בכפוף לכך שהתובעת תישא בשכר טרחת המומחה ובעלות ביצוע העבודות לתיקון ליקויים בדירת הנתבעים ולתיקון הנזקים בדירתה.

8. בהחלטה מיום 20.6.2019 הורתי מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מר דניאל אברג'ל מחברת נו-ליק בע"מ (להלן - "המומחה"), לבדוק הגורם לנזקי הרטיבות והנזילה בדירת התובעת ולהמליץ העבודות הדרושות הן לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, ככל שנמצאו, הן לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת.

9. ביום 23.6.2019 עתרו הנתבעים בבקשה להשהיית מינוי המומחה, עד להמצאת דוח פעולות שננקטו בעקבות חוות דעת אינפרטק וכן פירוט ההליכים שבהם היתה מעורבת התובעת בעניין הרטיבות בדירתה. התובעת התנגדה לבקשה.

10. בהחלטה מיום 27.6.2019 הורתי על דחיית הבקשה להשהיית מינוי המומחה.

11. ביום 11.7.2019 ביקר המומחה בבית המשותף, בדירת התובעת ובדירת הנתבעים, וביום 19.7.2019 ניתנה חוות דעתו (להלן - "חוות דעת המומחה"). ביום 2.8.2019 ניתנה חוות דעתו המסלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה מטעם הנתבעים. בהתאם לחוות דעת המומחה, הדמיה טרמית בדירת התובעת הדגימה כתמי רטיבות במספר מוקדים: בתקרת חדר שינה הורים, בתקרה ובקיר חדר שירותים ובתקרת חדר שינה ילדים (צפון מערבי).

12. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת, כי הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת הוא ליקויים בדירת הנתבעים, כדלקמן: האדח, ליקויי איטום במרפסת שמש צפונית, כלשוננו: "חדירות מים ממרפסת שמש צפונית, עקב ליקויי אטימה בין רצפת מרפסת



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/326/2019

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

השמש בממשק עם סף ומסילות ויטרינת סלון; בנוסף מיקום המסילות הנמוך ממפלס רצפה קיים מהווה מכשלה לניקוז המסילות הנמוך ממפלס רצפה. "השני, כשל בחיבור ניקוז אדנית אבן מזרחית במרפסת השמש, כלשון המומחה בחוות הדעת: "כשל בחיבור ניקוז אדנית אבן מזרחית, אשר בוצע בצורה מאולתרת ללא מחבר תיקני ובניגוד להוראות תקן ישראלי בדבר חיבור נקזים, אל נשם צינור 4 צול ביוב משותף, הממוקם בתוך אדנית האבן והעובר מהלך אופקי תחת רצפת מרפסת השמש ותחת איטום תת רצפתי אל תקרת שירותים דירת התובעת." השלישי, ליקויי איטום באדניות אבן מרפסת השמש, כלשון המומחה בחוות הדעת: "חדירות מים מאדניות אבן מרפסת השמש, צד מזרחי, צפוני ומערבי עקב איטום לקוי; עקב הימשכות הכשל ניכרים כתמי רטיבות מהותיים והתפוררות שכבת טיח בקירות חיצוניים המהווים מעקה מרפסת השמש בקירות הגובלים עם האדניות." המומחה הוסיף וקבע כי "נצפו משקעים בנקזי אדניות האבן המהווים מכשלה לקיום זרימה חופשית באדניות ומגבירים את כמות חדירת המים אל תחת פני רצפת מרפסת השמש." (סעיף ב' בעמוד 9 לחוות דעת המומחה). המומחה הוסיף ועמד בחוות הדעת על העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים ולתיקון הנזקים בדירת התובעת.

13. בהחלטה מיום 21.7.2019 הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין חקירת המומחה על חוות הדעת. ככל שאינם מבקשים לעשות כן, הורתי לנתבעים ליתן עמדתם לעניין ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם ולתיקון הנזקים בדירת התובעת בהתאם לחוות דעת המומחה. בתוך כך, הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין מתן פסק דין והשלמת טיעונים לעניין הוצאות ההליך.

14. לנוכח תגובות הצדדים בכתב, הורתי בהחלטה מיום 30.7.2019 מועד לישיבת קדם משפט, אשר התקיימה ביום 3.10.2019. במסגרתה, לאחר שנשמעו טענות הצדדים ומשהצדדים לא ביקשו לחקור המומחה על חוות דעתו, הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב.

15. הצדדים הגישו סיכום טענותיהם בכתב. אביא להלן עיקרם.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/326/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עיקרי טענות הצדדים

16. לטענת התובעת דין התביעה להתקבל. בפתח דבריה ולנוכח טענות הנתבעים בכתב ההגנה, טענה התובעת כי בשנים 2013-2016 סבלה דירתה מנזקי רטיבות שמקורם בדירת הנתבעים, עת היתה במועדים אלה בבעלות אחרים. בעלים אלה ביצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירה ובתוך כך פסקו נזקי הרטיבות במהלך השנים 2016-2017. החל מחודש פברואר 2018 וברציפות בחודשי החורף, כנטען בכתב התביעה, סובלת דירת התובעת מנזילה ומרטיבות חמורה שמקורן במרפסת דירת הנתבעים. הנתבעים לא הכחישו קיומם של ליקויים בדירתם, אך דחו הדרישה לתקנם, חרף פניות רבות, מן הטעם כי על התובעת לפנות לבעלים הקודמים של הדירה האחראי על תיקונם. לפיכך, הגישה התובעת התביעה דנן, אשר במסגרת בירורה ניתנה חוות דעת המומחה התומכת בטענות התובעת, לפיהן מקור נזקי הרטיבות בדירתה בליקויים בדירת הנתבעים. טענות הנתבעים, לפיהן הבעלים הקודמים של דירתם לא ביצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירה, מקומן נגד בעלים אלה בתובענה מתאימה ונפרדת שאינה קשורה בתובעת. בדומה, יש לדחות טענתם לפיה לא ידעו על הליקויים בטרם רכשו הדירה ואם היו יודעים דבר ליקויים אלה לא היו רוכשים הדירה. אין לנתבעים אלא להלין על עצמם שלא ביצעו מלוא הבדיקות הדרושות עובר לרכישת הדירה.

17. לטענת הנתבעים, דין התביעה להידחות. לדידם, הם אינם אחראים לנזקי הרטיבות והנזילה בדירת התובעת משהתובעת לא הוכיחה רשלנות הנתבעים, במעשה או במחדל, אשר גרמה לנזקים אלה. אחריות הנתבעים לתיקון ליקויים בדירתם אינה חובה מוחלטת, וכדי לחייבם בתיקון הליקויים היה על התובעת להוכיח כי הם הפרו חובת זהירות כלפי התובעת וכי הפרה זו היא שגרמה לנזקי הרטיבות בדירתה. התובעת לא עמדה בנטל הוכחה זה. בתוך כך, לא המציאה התובעת דוח בדבר פעולות שבוצעו לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים בהתאם לחוות דעת אינפרטק, אשר ניתנה כאמור בשנת 2015 לבקשת נציגות הבית המשותף. כעולה ממסמכים שצורפו לכתב ההגנה, נזקי הרטיבות בדירת התובעת קיימים כבר משנת 2003. התובעת היתה מודעת לנזקים אלה משנת 2009, ומשלא מיצתה ההליכים נגד



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/326/2019

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הבעלים הקודמים של דירת הנתבעים, אין לה אלא להלין על עצמה. כנטען, היה על התובעת להביא לידיעת הנתבעים דבר נזקי הרטיבות בדירתה קודם למועד קבלת החזקה בדירת הנתבעים או אז "יכלו לדרוש מה"ה הבר לבצע את התיקונים בדירת הנתבעים לפני שהם קיבלו את החזקה על דירתם." הנתבעים שבו על עמדתם לפיה הם נכונים לאפשר לתובעת גישה לדירתם לצורך ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירה על חשבונה. עוד כנטען, התובעת היא האחראית לנזקי הרטיבות בדירתה. לפיכך, על התובעת לשאת אף בעלות ביצוע העבודות לתיקון נזקים אלה. בשולי הדברים, טענו הנתבעים כי דירתם מבוססת החל ממועד קבלת החזקה בדירה, וכי חברת הביטוח דחתה החבות לשאת בעלות תיקון הליקויים כמפורט בחוות דעת המומחה, הואיל ונזקי הרטיבות אירעו לפני מועד תחילת הביטוח.

**דיון והכרעה**

18. הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), החלה על הבית המשותף מכוח הוראת סעיף 64 לחוק המקרקעין, מורנו לאמור:

"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."

19. מכוחה של הוראה זו חלה חובה מוחלטת על בעל דירה בבית משותף לתקן כל ליקוי בדירה, העלול לגרום נזק לדירה בבית המשותף. בבחינת מקל וחומר, כאשר הליקוי גרם לנזק בדירה בבית משותף ובעל הדירה האחרת בבית המשותף לא פעל לתיקון הליקוי בדירתו. חובה זו, החלה על הבעלים של דירה בבית משותף, היא ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליו או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), עמוד 482: "אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת הנזק."



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/326/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. בעלים של דירה בבית משותף - כאמור בהוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין - יהא זה הרישום הבעלים של הדירה בפנקס הבתים המשותפים או הזכאי להירשם בעלים של הדירה בבית שטרם נרשם כבית משותף, במועד הגשת התביעה. משעה שרכש פלוני זכות הבעלות בדירה בבית משותף, כפי הקנייתה על פי הוראות חוק המקרקעין, עומדות לו ולא לאחר מלוא הזכויות והחובות מכוחה של זכות קניין זו (בעלות) בהתאם להוראות פרק ו' לחוק המקרקעין, שעניינו "בתים משותפים". בכלל זאת, החובה הקבועה בהוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי, ככל שלא קיימת הוראה בעניין זה בתקנון מוסכם שנרשם וחל על הבית המשותף. ככל שמצא הבעלים של דירה כי רכש הדירה מבעליה הקודמים תוך שטעה, הוטעה או בשל כל פגם אחר שנפל בכריתת החוזה (הסכם המכר), לרבות לעניין הימצא ליקוי בדירה עובר לרכישתה הגורם נזקים לדירה אחרת בבית המשותף, עומדות לו מלוא טענותיו כלפי בעלים אלה. ברם, אין בכך כדי לגרוע מחובתו-הוא לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקוי בדירה, מיום שרכש הדירה ונרשם בעליה ובמענה לדרישת הבעלים של דירה אחרת בבית המשותף שניזוקה בשל ליקויים אלה.

21. אוסיף בהקשר זה, כי בעניינים דומים שבאו להכרעתי, הורתי כי אין בקיומה של חובה המוטלת אף על צד שלישי לבצע עבודות לתיקון ליקויים בדירה בבית משותף מכוחן של הוראות דין אחרות, כדי לגרוע מהחובה המוטלת על בעל הדירה לעשות כן מכוחה של הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי. כך, לשם המחשה, אין בקיומה של חובה המוטלת על חברה קבלנית אשר בנתה בית משותף - לביצוע עבודות לתיקון ליקויים ואי התאמות בדירה בבית משותף, בין היתר מכוח הוראות חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 - כדי לגרוע מהזכות העומדת לבעל דירה בבית משותף לתבוע בעל דירה אחרת לתקן ליקוי בדירה מכוח הוראות חוק המקרקעין. זאת, הן בהעדר יריבות בין בעל הדירה הסובלת מנזקי רטיבות שמקורם בליקויים בדירה אחרת בבית המשותף לצד השלישי לעניין תיקון ליקויים אלה, הן לנוכח עילת תביעה עצמאית ונפרדת העומדת לבעל דירה בבית משותף מכוח הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי.

מס' תיק: 6/326/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ומן הכלל אל הפרט.

22. אין חולק כי הנתבעים הם הבעלים של דירה בבית המשותף במועד הגשת התביעה. עוד אין חולק, כי בדירה ליקויים כמפורט בחוות דעת המומחה, הגורמים לנזקי רטיבות ונזילה בדירת התובעת, הבעלים של דירה המצויה מתחת לדירת הנתבעים בבית המשותף. לפיכך, ובהתאם להוראת תקנה 3(ב) לתקנון המצוי, חייבים הנתבעים בתיקון הליקויים בדירתם.

23. למעלה מן הצורך, אוסיף כי לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי הליקויים שבדירתם כמפורט בחוות דעת המומחה, הם ליקויים שהיו קיימים בדירה עובר לרכישתה על ידם מבעליה הקודמים. בתוך כך, לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי ליקויים שהיו קיימים בדירתם, כאמור בחוות דעת אינפרטק משנת 2015, לא תוקנו על ידי בעליה הקודמים של הדירה עובר לרכישתה על ידי הנתבעים. הנתבעים לא ביקשו לחקור המומחה על חוות הדעת, הגם שבחקירה זו היה כדי לסייע בידם להתחקות מועד מופע הליקויים בדירה. אין די בהפניה למסמכים בדבר ליקויים שהיו קיימים בדירת הנתבעים, לכל המאוחר בשנת 2015, כדי ללמד כי ליקויים אלה הם הליקויים שאותרו על ידי המומחה בשנת 2019, במסגרת בירור התביעה דנן.

24. לפיכך, הנני לחייב הנתבעים, ביחד ולחוד, לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם בהתאם לחוות דעת המומחה (סעיף ג' בעמודים 10-11), כדלקמן:

א. ליקויי איטום במרפסת שמש צפונית - כלשון המומחה בחוות הדעת: "מאחר ומסילות ויטרינת הסלון ממוקמות נמוך מגובה רצפת מרפסת השמש, עולה הצורך בשינוי גבהים מרפסת השמש ביחס לסף הויטרינה, זאת ועוד עקב כשל באיטום תת רצפתי מרפסת השמש לאור מופע מים בתקרת דירת התובעת וקיום רטיבות כלואה במצע: (1) פירוק ופינוי ריצוף מרפסת שמש צפונית עד לנקודת מפגש עם קירות הבית, סף ויטרינת סלון, מפגש עם אדניות אבן וסילוק מצע תחת הריצוף, גירוד וניקוי פני השטח. (2) איטום רצפת תשתית בטון באמצעות הנחת יריעות ביטומניות מולחמות ואל העגלות (רולקות) קירות הבית, ויטרינת הסלון וקירות אדניות האבן. (3) ביצוע מבחן הצפה בכפוף להוראות תקן



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/326/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ישראלי 1476. (4) בכפוף לעמידות האיטום במבחן ההצפה, השלמת מצע, ריצוף שטח המרפסת והשלמת פנלים ואריחים, תוך יישום שיפועים לכיוון קולטן מי הגשמים של לכל הפחות 1% בכפוף להוראות תקן ישראלי 1555.3, יישום רובה בין ממשקי אריחי ריצוף ומפגשים עם קירות, פנלים וסף ויטרינת סלון.

ב. כשל בחיבור ניקוז אדנית אבן מזרחית נשם צינור 4 צול משותף - כלשון המומחה בחוות הדעת: "חשיפת המחבר באדנית האבן, שטיפת קו הנשם ממשקעי ניקוז האדנית, ביטול חיבור הנשם מניקוז האדנית על ידי מחבר תיקון והשבת ייעודו לשימוש כצינור נשם ואויר לקו ביוב משותף בלבד." המומחה הוסיף וציין בהקשר זה, כי בעת שטיפת הקו ממשקעים תופיע הרטבה בתקרת חדר שינה הורים ובקיר ותקרת חדר השירותים בדירת התובעת. לפיכך, על הנתבעים ליידע התובעת מראש ובסמוך לפני ביצוע העבודות לתיקון ליקוי זה, לאפשר היערכותה ככל שנדרש.

ג. ליקויי איטום באדניות אבן מרפסת השמש - כלשון המומחה בחוות הדעת: "(1) פינוי צמחייה ואדמה מאדניות האבן עד בטון ומקירות האדנית, גירוד וניקוי פני השטח. (2) קיום רולקות בדפנות אדניות האבן. (3) ביצוע אטימה על גבי רצפת האדניות לקיום 'אמבט' אטימה, באמצעות חומר משחתי בשתי שכבות או לחלופין באמצעות יריעות ביטומניות. (4) ביצוע מבחן הצפה בכפוף להוראות תקן ישראלי 1476, לבדיקת תקינות האיטום שבוצע. (5) הסדרת נקזי אדניות 'שפיכה חופשית' באמצעות צינור מחורר עטוף בד גאו-טכני המונח בשכבת חצץ בחלק התחתון של אדנית האבן."

25. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, כמפורט בפסקה 24 לעיל, יבוצעו ויושלמו בתוך 30 יום. העבודות יבוצעו על ידי איש מקצוע בעל ידע וניסיון בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

26. בנוסף, הנני לחייב הנתבעים, ביחד ולחוד, לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת לצורך השבת מצב הדירה לקדמותו, כמפורט בסעיף



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/326/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ה' בעמוד 11 לחוות דעת המומחה, כדלקמן: "גירור שכבת צבע פגומה, מריחת שפכטל במוקדי הרטיבות והחלקת פני השטח, צביעה בצבע מקשר על פני שטח פגום כדוגמת 'בונדרול' או שו"ע, צביעת מוקדים בשתי שכבות על פני השטח הפגום לצורך השגת גוון אחיד."

27. העבודות לתיקון הנזקים בדירת התובעת, כמפורט בפסקה 26 לעיל, יבוצעו בתוך 30 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים. העבודות יבוצעו על ידי איש מקצוע בעל ידע וניסיון בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי, ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

28. לחלופין, בהסכמת הצדדים שתעוגן בכתב, ישלמו הנתבעים לתובעת סך של 2,106 ש"ח, תחת ביצוע העבודות לתיקון הנזקים בדירת התובעת כאמור בפסקה 26 לעיל.

29. אשר להוצאות המשפט, משהורתי כי ליקויים בדירת הנתבעים הם שגרמו לנזקי הרטיבות בדירת התובעת, זכאית התובעת להיפרע מהנתבעים הוצאות המשפט. לאחר ששקלתי טענות הצדדים על פי אמות המידה שהותוו בפסיקה בעניין פסיקת הוצאות, אני מחייבת הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות ההליך בסך של 1,550 ש"ח, הכוללות אגרת תביעה וחלקה בשכר טרחת המומחה. עוד הנני לחייב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת שכר טרחת עורך דין בסך של 6,000 ש"ח.

30. תשלום הוצאות ההליך ושכר טרחת עורך דין יבוצע בתוך 30 יום, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.  
ניתן היום, כ"ו כסלו תש"פ, 24 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/326/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

---

אושרת ארפי מוראי  
המפקחת על רישום מקרקעין  
פתח תקווה